

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090833-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: JAIME ADAUTO DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA ONCOLÓGICA. NECESSIDADE E URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5090833-67.2024.4.02.5101

510014953141 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090833-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: JAIME ADAUTO DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 3, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o autor seja submetido à consulta oncológica em razão do diagnóstico de câncer de pele.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, que obteve o diagnóstico em abril de 2024 e foi inserido no SER em junho do mesmo ano, porém, até o presente momento encontra-se em fila de espera e não foi encaminhado para consulta oncológica nem para o início do tratamento conforme orientações médicas.

Pedido liminar deferido para determinar que os Réus, no **prazo de 5 (cinco) dias** providenciem o encaminhamento do autor para consulta oncológica e início de tratamento.

Contrarrazões em evento 11, pela União Federal, e em evento 13, pelo Estado do Rio de Janeiro.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão inicial deferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(..)

Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Em juízo perfunctório, verifico a presença dos requisitos supracitados, haja vista que os documentos médicos acostados à exordial (evento 1, ANEXO2, fls. 13/16) informam que o recorrente foi diagnosticado com **carcinoma de células escamosas em região malar esquerda (CID C44)**, com diagnóstico em abril do corrente ano e inscrição no SER em 06/24.

No entanto, até o presente momento o autor não foi encaminhado para primeira consulta oncológica e muito menos para o início de seu tratamento o que demonstra a clara omissão do Poder Público e violação ao prazo previsto na Lei nº 12.732/2012:

Art. 1º O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei.

Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados.

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

Assim, ante a mora administrativa, não se mostra razoável que o autor aguarde em fila de espera ou por um provimento jurisdicional em cognição exauriente para iniciar seu tratamento, ainda mais considerando-se a natureza de sua enfermidade que pode, inclusive, levá-lo a óbito.

Ante o exposto, **DEFIRO** a tutela de urgência para determinar que os Réus, no **prazo de 5 (cinco) dias** providenciem o encaminhamento do autor para consulta oncológica e início de tratamento, na forma da fundamentação supra."

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da existência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, deve ser mantida liminar.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).